

한국수자원공사 상임감사위원

권고 및 통보

제 목 주민세 신고·납부업무 부적정

소 관 부 서 ↓↓↓↓처, ●●●●●●단

조 치 부 서 ↓↓↓↓처, ●●●●●●단

내 용

1. 업무 개요

□□□□본부 사옥에는 감사일 현재 ↓↓↓↓처, ○○○○○○센터, ←←←←←처, ○○○○○○○○처, ☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처), ●●●●●●단 총 6개 부서가 근무하고 있다.

공사는 「지방세법」 제75조에 따른 주민세 사업소분과 주민세 종업원분의 납세 의무자이며 ↓↓↓↓처와 ●●●●●●단은 각각 주민세 사업소분(이하 “사업소분”이라 한다)과 주민세 종업원분(이하 “종업원분”이라 한다)의 과세표준을 산정하여 관할 지방자치단체에 신고·납부하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「지방세법」 제74조 제2호에 따르면 사업소분이란 사업소 연면적을 과세표준으로 하여 부과하는 주민세로, 사업소 연면적이란 같은 조 제6호에 따라 대통령령으로 정하는 사업소용 건축물의 연면적을 말한다.

그리고 같은 법 제81조에 따르면 사업소분의 세율은 기본세율과 연면적에 대한 세율로 나누어지고 기본세율은 사업주가 법인인 사업소의 경우 자본금액 또는 출자금액의 액수에 따라 5만 원에서 20만 원까지 차등 부과되며, 연면적에 대한 세율은 사업소 연면적 1㎡당 250원으로 부과되고 연면적이 330㎡ 이하인 경우에는 부과하지 않는다. 같은 법 제83조에 따라 사업소분의 과세기준일은 매년 7월 1일로 하여 납세의무자가 매년 납부할 세액을 계산하여 매년 8월 1일부터 8월 31일까지를 납기로 하여 관할 지자체에 신고·납부하여야 한다.

종업원분이란 같은 법 제74조 제3호에 따라 종업원의 급여총액을 과세표준으로 하여 부과하는 주민세로, 종업원의 급여총액이란 같은 조 제7호에 따라 사업소의 종업원에게 지급하는 급여로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

한편 사업소란 같은 조 제4호에 따라 인적 및 물적 설비를 갖추고 계속하여 사업 또는 사무가 이루어지는 장소를 말한다.

「지방세관계법 운영 예규」 법74-3 [동일건물 내 두 개 이상의 사업장이 있는 경우 사업소 판단기준]에 따르면 같은 건물 안이나 인접한 장소에서 같은 사업주에 속하지만 기능과 조직을 달리하는 두 개 이상의 사업장이 있는 경우 각 사업장을 별개의 사업소로 볼 것인지의 여부는 장소적 인접성과 각 설비의 사용관계, 사업 상호간의 관련성과 사업수행방법, 사업조직의 구조와 종업원에 대한 감독 구조 등 사업장 운영의 실질 내용에 관한 제반사정을 고려하여 각 사업 또는 사무 부문간 인적·물적 설비에 독립성이 있는 지 여부에 따라 판단하여야 한다고 명시되어 있다.

또한 원 판례(2022. 6. 16.)에 따르면 별개의 사업소로 볼 수 있을 정도로 사업 또는 사무 부문이 독립되어 있는 지 여부에 따라 가려야 하고, 이는 건물의 간판이나 사무소의 표지 등과 같은 단순히 형식적으로 나타나는 사업장의 외관보다는 사업조직의 횡적·종적 구조와 종업원에 대한 감독 구조 등 실질 내용에 관한 제반 사정을 종합하여 판단하여야 할 것이라고 판단하였으며, P P P P 부 유권해석(2020.9.28.)에서도 동일 사업주가 인접한 장소에서 2개 이상의 사업장을 운영하는 경우 사업장별 업무의 기능이 다소 상이할지라도 설립목적 실현하기 위하여 상호 유기적인 협력관계에 있는 업무를 수행하고 있고 물적설비를 사업장 간 서로 배타적으로 사용·관리하고 있지 않은 경우라면 효율적인 업무 관리를 위하여 조직을 기능별로 구분할 것일 뿐, 각 사업장은 하나의 사업소를 이루고 있다고 보는 것이 타당하다고 판단하였다.

그러므로 □□□□본부 사옥에는 총 6개의 부서가 근무하고 있으며 각 부서가 장소적으로 인접하고 구내식당, 체력단련실, 주차장 등도 ↓↓↓↓처의 총괄적인 관리 하에 □□□□본부 사옥에서 근무하고 있는 직원들이 공동으로 이용하고 있는 점, ≫≫≫≫실 및 ↓↓↓↓처의 인사명령에 따라 각 부서 간 이동도 가능한 점 등을 미루어 보아 부서의 구분없이 □□□□본부 사옥에서 근무하는 각 부서를 「지방세법」에 따른 하나의 사업소로 봄이 타당하며, ↓↓↓↓처는 사업소분과 종업원분 납부 시 ●●●●●●단 주사무소를 포함하여 과세표준을 산정하여야 한다. 그리고 ↓↓↓↓처와 ●●●●●●단은 사업소분을 신고할 때 과세표준은 사업소의 전용면적과 공용면적을 합한 면적으로 하여 납기일 내에

납부하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

가. 주민세 납부 시 관련법령 준수 미흡

그런데 ↓↓↓↓처는 사업소분과 종업원분을 납부하면서 ●●●●●●단 주사무소를 제외하였다. 이로 인해 ●●●●●●단에서 사업소분 기본세액을 중복하여 납부하는 결과를 초래하였고, ↓↓↓↓처에서 종업원분을 과소신고한 사실이 확인되었다.

나. 주민세 신고·납부업무 소홀

●●●●●●단은 사업소분을 납부하면서 기한 내 납부하지 아니하여 가산세가 발생하였고 건축물의 연면적을 과소 신고하는 문제점이 확인되었다.

관계부서 의견 ↓↓↓↓처와 ●●●●●●단은 감사 지적사항을 수용하며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ↓↓↓↓처장은 주민세 사업소분 및 종업원분 신고·납부 시 관련법령 등에 따라 ●●●●●●단 주사무소를 과세표준에 포함하여 신고·납부하시기 바랍니다. (권고)

② ●●●●●●단장은 주민세 사업소분 신고·납부 시 관련법령에 따라 납부세
액을 산정하고 납부기한을 준수하시기 바랍니다. (통보)